

מסורת הש"ס

א) יומא פה: פו. (כריתות א:י. א) סנהדרין זט. ע"ש, א) עני' מוס' יבמו' עב. ד"ה ומדבריהם], ד) [סנהדרין א:ז. א) [סנהדרין סד: ז:], ו) [פסחים ה. וס"ג], ו) [עירובין זא: וס"ג], ח) [כריתות ו. כל הסוגיא ע"ש], ט) וז"ל מוס' כריתות ו'. ד"ה וקראו מקרא קדש פי' בנסות נקיה כדאמר במכילת' מקרא קדש כו' עכ"ל עני' מוס' דהכל ד"ה לא קראו^[?] בס"א: בחולפא לעשות פניו ומגלה שלג כהלכה כגון. א) ובדאשיות לו, א) [מסכת כד.], ח) [ש"יך לע"נ], א) פי' דבר שפך למעלה כלומר עולה מכפר על היורש דבר מועט,



תורה אור השלם

1. בי דבר יי' בזה ואת מצותו הפר הברת חכרת הפגש תהוה עונות בה: במדבר טו לא 2. אך בעשור לחודש השביעי יהיה יום הכפרים הוא מקרא קדש יהיה לבם ועניהם את נפשתיכם ויזקקבתם אשה לקי': ויקרא כג כו



הגהות הב"ח

ה) רש"י ד"ה דאי כו' דיומיה נמי מכפר:



גליון הש"ם

גב' זה הפורק עול. עיין יבמות דף ט ע"א מוס' ד"ה מה:



מוסף רש"י

חזק מפורק עול. ספר בהקד"ה (יומא פה): וא: פורק עול של כל תמלות (כריתות א:), ומגלה פנים בתורה. דורש את התורה לגמל, כגון מנשה שהיה דורש בלגדות של דופי לא היה לו למשה לכחזר אלא ותמנע היתה פלגש וגו' (יומא שט וכע"ז כריתות שט). בזמן שעונה בה. שלג שב קודם מיתה היו בכתם, אבל שב לא (סנהדרין ז:). וקראו מקרא קדש. נתקון סדר התפלה (כריתות א:), ומודה רבי בכרת דיומא. דהא דקמיני לא התענה בו מכפר, לעצירות דכל השנה, אבל היא עבירה דעניו לא מכפר, ואך חלק נמי דקמיני לעיל. בעצירות דיומיה קאמר (שם), כרת, הולך ערירי בלא בנים ואם יש לו ממס (שם).

שבועות שתיים פרק ראשון שבועות

בעומד במדרו. ללא עזר תשובה. ודקשיא לך זבח רשעים תועבה

מתני' רבי היא דאמר יוה"כ מכפר על שאינן שצין והאי קרא מוקי לה בשאר יומי: **פורק עול**. כופר בעיקר: **מגלה פנים בתורה**.

בא על דברי תורה בחולפא ובגלוי עוות פניו כגון ^ו (סנהדרין דף נט:)

מנשה שהיה יושב ודורש בלגדות של דופי לא היה למשה לכחזר אלא ותמנע היתה פלגש ^ו וילך ראוובן צימיו קזיר חטים (בראשית ז): **צרים**. צצר שציה דיצור ראשון שאמור בסניי אכני ה' אלהיך (שמות כ) שלג שמעו אותו אלא מפי הגבורה ^ו **ומגלה פנים**. מדאפקיה קרא בלשון ציוין וזה צוה דברי תורה הוא: **זה המיפר צרים בצער**. שהיא מלוא יחידית: **לא אמרתי אלא בזמן שעונה זה**. אלמא צמינו שז קאי קרא. וצחקת תלת הוא דגלי לן אף לאחר יוה"כ הא בשאר אע"פ שאינו שז יום הכפורים מכפר: **ורצנן**. דאית להו נמי בשאר עצירות דאין יוה"כ מכפר על שאינן שצין אמרי לך הא דגלי לן קרא צהק תלת לאו צויה"כ איירי אלא הכרת תכרת דקאמר תכרת לעולם הבא שלף מיתה אינה ממרקת על שלם הללו בלא תשובה אבל שאר עצירות בלא תשובה נמי מיתה

ממרקת אחר יום הכפורים אבל יוה"כ בלא מיתה לא: **שאם עשה תשובה**. ואין עונה זה מיתה ממרקת אף על שלם הללו ולא תכרת לעולם הבא: **אחד ישראל וכו'**. מתכפרים משאר עצירות בשעיר המשתלח: **ומאן איס ליה האי סגרא**. דכהנים מתכפרין במשתלח: **רבי יהודה לקמן דהאי פירקא** [ע"ז]: **אבל ר' יהודה לא סבר לה כרבי**. שהיא יוה"כ מכפר על שאינן שצים ולא אחיא מתניתין אליציה: **או דלמא**. רבי יהודה נמי כרבי סבר לה ומתניתין רבי יהודה נמי והאי דלא אמר רבי יהודה היא וסבר לה כרבי אורחא דמילתא קתני למימר דתלמיד סבר לה כרביה א"ל אין דוקא קאמינא רבי סבר לה כרבי יהודה אבל ר' יהודה לא סבר לה כרבי דתניא יכול יהא יוה"כ מכפר על שבים ועל שאינן שבים ודין הוא הואיל וחטאת ואשם מכפרין ויום הכפורים מכפר מה חטאת ואשם יאין מכפרין אלא על השבים יאף יוה"כ אין מכפר אלא על השבים מה לחטאת ואשם שאין מכפרין על המזיד כשוגג תאמר ליוה"כ שמכפר על המזיד כשוגג הואיל ומכפר על המזיד כשוגג יכפר על שבים ועל שאינן שבים תלמוד לומר ^ו2) אך חלק סתם סיפרא ^ומני ר' יהודה וקאמר שבים אין לא שבים לא ורמי סתם סיפרא אסתם סיפרא דתניא ^ויכול לא יהא יוה"כ מכפר אא"כ התענה בו ^ווקראו מקרא קדש ולא עשה בו מלאכה לא התענה בו ולא קראו מקרא קדש ועשה בו מלאכה מנין ת"ל ² יום כפורים הוא מ"מ אמר אביי לא קשיא הא רבי והא רבי יהודה רבא אמר הא והא רבי ומודה רבי בברת דיומא דאי לא תימא הכי כרת דיום הכפורים לרבי לית ליה אלמא לא משכחת לה כגון דעבד בליליא ומית דלא אתא יממא לכפורי ליה אלא אימא ברת

היום עזמו בלא שעיר המשתלח מכפר קזת ואין כאן כרת גמור וכה"ג אשכתן צפרק קמא דוצחים (דף ו. ושם) דעולה מכפרת על היורש ^ומקופיא ולא מקיבצא כלומר לגמרי והשתא לאיניו ושל מלאכה אבל על כל שאר עצירות מכפר אף על פי שעשה צו מלאכה ולא התענה צו: **דאי לא סימא הכי**. דבכרת דיומיה מודה רבי דלא מכפר ותימא דאכרת דיומיה ^ה) מכפר: **כרת דיוה"כ לים ליה לרבי**. בתמיה. א"כ למה כתז רחמנא ציוס הכפורים כרת בשלמא שאר כריתות דאי מיית קודם יוה"כ לא איכפר אבל הנך למה לי הא כי עבר עליה מכפר עליה הא יומא: **אלמא לא** בתמיה. כלומר אלמא אי אית ליה לרבי דמכפר על כרת דיומיה בלא תשובה לא איכא כרת ציוס הכפורים: **והא משכחת לה כגון דעבד בליליא ומית דלא אחי יממא לפורי ליה**. שאין מכפר אלא יום כדכתיב (ויקרא טו) כי ציוס הזה יכפר עליכם ומקשינן

שבועות שתיים פרק ראשון שבועות

יג.

בעומד במדרו. הקשה הר"ר שלמה מדריו"ש דצפרק בתרא דיומא (דף פה: ושם) אמרינן מיתה ויום הכפורים מכפרים עם התשובה עם התשובה אין צפני עזמו לא הא מני דלא כרבי והא לא אחיא אפילו כרצנן דאית להו דמיתה בלא תשובה מכפרת בשאר עצירות דלאו הנך שלשה ויש לומר דהכל לא קאמרי רצנן דמיתה ממרקת אלא עם היסורין והדינין שדינן אותו לאחר מיתה וע"י כך אינו נכרת לעולם הבא אבל עם התשובה מיתה ממרקת לגמרי שאין מדון עוד ציסורין לאחר מיתה אבל לרבי מיתה ויוה"כ בלא תשובה ממרקת לגמרי בשאר עצירות והשתא אחי שפיר כרצנן:

שאין מבפרין עץ המזיד. פירש צקונטרס רוצ חטאות ואשמות אין מכפרין על המזיד אלא אשם שפחה מרופה ואשם מזיר טמא ואשם שבעת הפקדון וחטאת דשבעת העדות וא"ת וגנמר מהנהו שמכפר על הזדון כשוגג וי"ל דאיכא למיפרך שכן אין מכפר על חייבי כריתות וחייבי מיתות צ"ד:

הוא"ל ומכפר עץ המזיד. וא"ת נימא דיוה"כ לא יכפר על המזיד מידי דהוא חטאתא ואשם וי"ל דקרא דיוה"כ הוא איכא למ"ד דמשמע אפי' אינש שצים וכ"ע מודו דמרצין צמוזי ועוד דלדרכה נילף משעיר הנעשה צפנים שמכפר על המזיד: **לא קראו מקרא קודש**. פירש צקונטרס שלג קיבלו עליו צצרכותיו לומר מקדש ישראל ויום הכפורים ואין נראה דלא אשכח צרכות ציוס הכפורים דליהו דאורייתא וגראה לר"ת קראו מקרא קודש שמוזה שצ"ד קדשוהו ושזבת ממלאכה שצציל קדושת היום ולא קראו מקרא קדש שאינו שזבת מחמת קדושת היום אלא מחמת שמתעצל לעשות מלאכה: **תלמוד לומר יום כפורים הוא מכל מקום**. מיתה דלמא בעשה תשובה איירי ולעולם סבר תנא דאינו מכפר אלא על השצין: **דאי לא תימא הכי**. ואם תאמר למה לו אך חלק למאי דס"ד השתא ידיעינן מסגרא דכרת דיוס הכפורים לרבי לית ליה וי"ל דהמ"ל ולטעמיהן או שמא צלטריךן אך אפי' חזר צו מעצירה אלא שמצבעו כצפה שאינו רוזא שיוס הכפורים יכפר: **ידעבד סמוך לשקיעת החמה**. אבל לאחר שילוט שעיר לא מצי לאוקומה שהוא מכפר כל היום ואף על גב דמשמע לעיל (דף ט:) שאין קרצנות מכפרין על עצירות של אח"כ אפילו צו ציוס דאמר נפקא מינה לטומאה שאירעה צין זה לזה שאני שעיר המשתלח דכתיב ביום הכפורים לית ליה לרבי. ודחינן כרת (לר') דיוה"כ (היכי) [הכין] משכחת לה. כגון דאכיל בליליא או עבד עבדיהא ומית דלא סליק עמוד השחר לכפורי ליה.

	עין משפט
	גר מצוה
מו א מיי פ"ח מהל' תשובה הלכה א': בוח ב מיי שם פ"א הלכה ז': בוח ג מיי שם הל' א' ופ"ג מהל' שגגות הלכה י': ג ד מיי פ"א מהל' תשובה הלכה ג' ופ"ג מהל' שגגות שם:	



	ריבוי חנואל
המשתלח	מכפר.
ואוקימנא למתני' בעבר על מצות עשה ולא עשה תשובה אלא עומד במדרו ורבי היא דתניא אע"פ שלא עשה תשובה יוה"כ מכפר עליו חזק מפורק עול ומגלה פנים בתורה ומפר ברית בבשר שאין יוה"כ מכפר עליון אלא אם יחזור בתשובה כו'. דברי רבי ורבנן פשוטים הם. ואקשי' ומי מצית מוקמת לה למתני' כרבי והא מדקתני סיפא אחד ישראל ואחד כהנים ואחד כהן משוח ותיצבה רב יהודה שהללו כולן מתכפרין בשעיר המשתלח בשאר עבירות ומתני' ר' יהודה היא מכלל דרישא נמי ר' יהודה היא. ופריך רב יוסף מתני' כולה רבי היא וסיפא סבר לה כר' יהודה. פי' ר' יהודה רביה. ורבי תלמיד הוא. ואמר ליה דוקא קא אמרת. א"ל רב יוסף דוקא קאמינא. דרבי סבר לה כר' יהודה רביה דשעיר המשתלח בשאר עבירות זולתי טומאת מקדש וקדושו מכפר על הכל. ור' יהודה לא סבר לה כרבי דיוה"כ מכפר אפי' על שאינן שצין. דקתני סתמא בברות כהנים דהוא סיפרא כי יוה"כ אינו מכפ' אלא על השבין שנאמר אך בעשור לחודש וגו' וקיימא לן אכין ורקין מיעושין. ואינו מכפר על שאינן שצין. וסתם סיפרא ר' יהודה היא כדנרטינן באלו הן הנתקנין משמיה דר' יוחנן: סתם סיפרא ר' יהודה: ורמינן סתם סיפרא אסתם סיפרא. ופריך אביי הא רבי [והא ר'] יהודה. ורבא אמר הא והא רבי היא. והא דתניא אם לא שב אינו מתכפר לו בעבירה שנעבר יום הכפורים דאי לא תימא הכי כרת דכתיבא ביום הכפורים לית ליה לרבי. ודחינן כרת (לר') דיוה"כ (היכי) [הכין] משכחת לה. כגון דאכיל בליליא או עבד עבדיהא ומית דלא סליק עמוד השחר לכפורי ליה.	